DA: SEÇÃO DE APOIO AO COLEGIADO
PARA: SETOR CAT
PROTOCOLO: 694946/2026
INTERESSADA: MERCIA PIEDADE DO AMARAL

ASSUNTO: CONSULTA - SETOR CAT - ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL DECLARANTE DA CAT Nº 427025/2026

PARECER TÉCNICO

1. HISTÓRICO

Trata-se de consulta encaminhada pelo Setor CAT à assessoria técnica desta Seção, quanto à atribuição do profissional signatário da declaração que instrui a solicitação de CAT nº 427025/2026, requerida pelo Eng. Ambiental e Eng. de Segurança do Trabalho Murilo Figueira Neves (CREA-PA nº 1508231389), referente à elaboração de Relatório e Programa de Controle Ambiental para projeto de pavimento asfáltico da Rodovia MT-130, em Feliz Natal/MT, para licenciamento ambiental da obra (ART PA20251331221).

O Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, emitido pela Prefeitura Municipal de Feliz Natal/MT em 02/10/2026 (contrato nº 0005/2025; serviços de 05/05/2025 a 01/10/2026), foi assinado pelo Secretário Municipal de Comércio, Turismo e Meio Ambiente (Portaria Municipal nº 100/2026), pessoa não pertencente às profissões do Sistema Confea/Crea. Por isso, o requerimento foi instruído com declaração do Eng. Agrícola e Ambiental Douglas Garcia Ernesto (CREA-MT nº 55163), de 19/10/2026, anexada na mesma data, com fundamento no art. 59, § 1º, da Resolução Confea nº 1.137/2023.

O atestado lista dez itens (licenciamento ambiental de rodovia, PCA, RCA, diagnóstico e prognóstico ambientais, identificação de fontes poluidoras e de impactos, avaliação dos impactos da obra, PRAD e PGRS), todos com 15,00 km. A declaração informa que o declarante tomou conhecimento dos serviços pela análise dos projetos elaborados e da licença emitida pela SEMA/MT, corrobora os dados do atestado e afirma possuir atribuições compatíveis (“Engenharia Ambiental”). Foram examinados ainda a Certidão de Registro e Quitação do CREA-MT nº 0000000167423 (emitida em 20/10/2026), o Histórico Escolar do declarante (UFMT, 20/03/2023), as Declarações de Execução de Serviço do requerente (02/10/2026 e 15/10/2026) e a Portaria Municipal nº 074/2025.

End.: Tv. Dr. Moraes, 194 – Fone (91) 32191130 - fax(91) 32191117 – CEP 66035-080 – Belém-Pará
Site: www.creapa.com.br - e-mail: presidência@creapa.com.br

O Setor solicita a análise da atribuição do declarante frente ao serviço objeto da CAT e a orientação quanto ao procedimento cabível.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Resolução nº 218/1973 do CONFEA (arts. 7º e 25): Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Resolução nº 256/1978 do CONFEA (art. 1º): Atribuições do Engenheiro Agrícola;

Resolução nº 447/2000 do CONFEA (art. 2º): Dispõe sobre o registro profissional do engenheiro ambiental e discrimina suas atividades profissionais;

Resolução nº 1.073/2016 do CONFEA: Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais, inclusive a extensão de atribuições;

Resolução nº 1.137/2023 do CONFEA (arts. 45 e 58 a 65): Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Acervo Técnico-Profissional e o Acervo Operacional, e dá outras providências.

3. ANÁLISE TÉCNICA

i. Pressuposto do § 1º do art. 59 da Resolução CONFEA nº 1.137/2023:

O § 1º do art. 59 prevê a declaração de profissional externo quando o contratante não possui profissional habilitado em seu quadro técnico. O atestado foi assinado pelo Secretário Municipal de Comércio, Turismo e Meio Ambiente, sem indicação de formação nas profissões do Sistema, o que justifica a exigência de declaração.

O caput do art. 59 exige que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado sejam declarados por profissional com competência técnica e habilitação nas profissões do Sistema, e a competência técnica corresponde às atribuições do profissional (art. 45, caput, da Resolução nº 1.137/2023 e art. 25 da Resolução nº 218/1973). A comparação, portanto, é entre as atribuições de quem declara e as atividades declaradas.

End.: Tv. Dr. Moraes, 194 – Fone (91) 32191130 - fax(91) 32191117 – CEP 66035-080 – Belém-Pará
Site: www.creapa.com.br - e-mail: presidência@creapa.com.br

ii. Atribuições do declarante frente às atividades atestadas:

Conforme a Certidão do CREA-MT, Douglas Garcia Ernesto é Engenheiro Agrícola e Ambiental (registro nº 55163/MT, conclusão em 21/09/2022, UFMT), com atribuições do art. 7º da Lei nº 5.194/1966 e do art. 1º da Resolução CONFEA nº 256/1978, respeitado o art. 25 da Resolução nº 218/1973, sem especialização registrada e sem extensão de atribuições. A Certidão não registra as atribuições da Resolução CONFEA nº 447/2000, que são do Engenheiro Ambiental, título distinto.

O art. 1º da Resolução nº 256/1978 atribui ao Engenheiro Agrícola as atividades 01 a 18 do art. 1º da Resolução nº 218/1973 referentes à aplicação de conhecimentos tecnológicos à solução de problemas da produção agrícola, envolvendo energia, transporte, sistemas estruturais e equipamentos, nas áreas de solos e águas, construções para fins rurais, eletrificação, máquinas e implementos agrícolas, processamento e armazenamento de produtos agrícolas e controle da poluição em meio rural. Já o art. 2º da Resolução nº 447/2000 atribui ao Engenheiro Ambiental as atividades 01 a 14 e 18, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais.

As atividades atestadas (RCA, PCA, diagnóstico e prognóstico, avaliação de impactos, PRAD, PGRS e licenciamento ambiental) são estudos e programas de gestão ambiental de obra de infraestrutura viária (MT-130, 15,00 km), e não de sistema produtivo agrícola. O item mais próximo da Resolução nº 256/1978, o controle da poluição em meio rural, não alcança o licenciamento ambiental de rodovia. Esse enquadramento pode ser confirmado pela Câmara Especializada de Agronomia, se o Setor entender necessário.

Conclui-se que não está demonstrada a competência técnica do declarante para corroborar os dados dessas atividades. A indicação de "Engenharia Ambiental" na declaração não encontra respaldo nos assentamentos do CREA-MT.

iii. Histórico escolar e extensão de atribuições:

O Histórico Escolar da UFMT registra componentes ambientais aprovados: Poluição e Legislação Ambiental (64 h), Gestão Ambiental e Saneamento Básico (48 h), Avaliação de Impactos Ambientais (48 h), Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos (96 h), Recuperação e

End.: Tv. Dr. Moraes, 194 – Fone (91) 32191130 - fax(91) 32191117 – CEP 66035-080 – Belém-Pará
Site: www.creapa.com.br - e-mail: presidência@creapa.com.br

Remediação de Áreas Degradadas (64 h), Ecologia Geral (32 h) e Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (48 h). Não há componente identificável de estradas, pavimentação ou transportes.

As disciplinas cursadas não equivalem a atribuição. A ampliação das atribuições iniciais depende de processo de extensão no Crea de registro, com análise da câmara especializada competente (Resolução CONFEA nº 1.073/2016), e não pode ser suprida por declaração do profissional nem por análise deste Regional. Eventual pedido deve ser dirigido ao CREA-MT.

iv. Declaração do próprio requerente:

A Declaração de Execução de Serviço do requerente, de 15/10/2026, corrobora os dados técnicos do atestado, afirma a inexistência de subcontratos e assume a responsabilidade civil e criminal. Ela integra o requerimento, mas não responde à consulta, que trata da atribuição do declarante externo. Cabe ao Setor definir se, em sua orientação, a declaração do requerente supre a exigência do § 1º do art. 59.

v. Vínculo do requerente com a contratante:

A Portaria Municipal nº 074/2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso em 19/03/2025, nomeou Murilo Figueira Neves para o cargo comissionado de Diretor de Departamento de Controle Ambiental e Saneamento da Prefeitura de Feliz Natal/MT, com efeitos desde 01/03/2025, antes do contrato nº 0005/2025 (assinado em 05/05/2025). O requerente é, portanto, servidor da própria contratante, na área ambiental, e a ART é de obra/serviço.

Esse vínculo pode afetar a premissa do § 1º do art. 59 (contratante sem profissional habilitado no quadro) e a natureza da ART (obra/serviço ou cargo/função). Recomenda-se que o Setor confira a questão antes de emitir a CAT.

vi. Inconsistências a conferir nos documentos:

Na análise foram verificadas as divergências abaixo, que devem ser sanadas por diligência pontual ou tratadas como ressalva:

Documento	Observação	Providência
Declaração do declarante, cabeçalho	CPF com um dígito a mais no início, divergente da Certidão do CREA-MT e do bloco de assinatura.	Sanar na nova declaração

End.: Tv. Dr. Moraes, 194 – Fone (91) 32191130 - fax(91) 32191117 – CEP 66035-080 – Belém-Pará
Site: www.creapa.com.br - e-mail: presidência@creapa.com.br

Documento	Observação	Providência
Declaração do declarante, item 2	Cita a licença da SEMA/MT, que não consta do processo.	Solicitar cópia da licença
Declarações do declarante e do requerente	No texto recebido aparece apenas a linha de assinatura.	Conferir no original se estão assinadas
Atestado	Datado de 02/10/2026, com assinatura digital (gov.br) de 09/10/2026.	Confirmar a data de emissão
Declarações de Execução de Serviço	Emitidas em Belém/PA (02/10/2026) e em Feliz Natal/MT (15/10/2026).	Considerar a de 15/10/2026, vinculada ao pedido
ART PA20251331221	Prefixo PA, com obra em Feliz Natal/MT.	Conferir o local de exercício da atividade
ART PA20251322740 (Rodovia do Soja, 50 km)	Mesmo contrato nº 0005/2025, mesmas datas e valor (R$ 3.000,00), com escopo sobreposto (PCA, PRAD, PGRS).	Verificar se há pedido de CAT próprio

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Analista Técnica manifesta-se no sentido de que:

I. **ATRIBUIÇÃO DO DECLARANTE:** O Eng. Agrícola e Ambiental Douglas Garcia Ernesto possui as atribuições do art. 7º da Lei nº 5.194/1966 e do art. 1º da Resolução CONFEA nº 256/1978, sem extensão de atribuições nem as da Resolução CONFEA nº 447/2000. Não está demonstrada sua competência técnica (art. 59, caput, da Resolução CONFEA nº 1.137/2023) para corroborar os dados das atividades de gestão ambiental atestadas (RCA, PCA e estudos correlatos para licenciamento de rodovia, ART PA20251331221).

II. **PROCEDIMENTO:** Recomenda-se não aceitar a declaração de 19/10/2026 e notificar o interessado para apresentar declaração de profissional do Sistema Confea/Crea com atribuições compatíveis com as atividades ambientais (como as do art. 2º da Resolução CONFEA nº 447/2000), restrita aos dez itens do atestado e da ART, com assinatura eletrônica ou certificada digitalmente. Eventual extensão de atribuições do declarante deve ser requerida ao CREA-MT. Em nova declaração, sanar o erro material do CPF.

III. **VÍNCULO COM A CONTRATANTE:** Conferir o vínculo do requerente com a Prefeitura de Feliz Natal/MT (Portaria nº 074/2025) e seus efeitos sobre a premissa do § 1º do art. 59 e sobre a natureza da ART, antes da emissão da CAT.

End.: Tv. Dr. Moraes, 194 – Fone (91) 32191130 - fax(91) 32191117 – CEP 66035-080 – Belém-Pará
Site: www.creapa.com.br - e-mail: presidência@creapa.com.br

IV. **INCONSISTÊNCIAS E LIMITE DO ACERVO:** Sanar as divergências do quadro acima por diligência pontual ou ressalva. Se a CAT vier a ser emitida, o acervo se restringe às atividades anotadas na ART compatíveis com as atribuições do próprio requerente.

Belém, 22 de outubro de 2026.

Eng. Cartografa e Agrimensora Priscila Motta
Agente Profissional do Sistema – CREA/PA

Documento assinado digitalmente
gov.br
DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE
Data: 23/10/2026 08:41:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Agr. Douglas Will Serrão de Nazaré
Analista técnico – CREA/PA

End.: Tv. Dr. Moraes, 194 – Fone (91) 32191130 - fax(91) 32191117 – CEP 66035-080 – Belém-Pará
Site: www.creapa.com.br - e-mail: presidência@creapa.com.br